

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3189/2531

ร้อยเอกสมัยศักดิ์ ชื่นสงวน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงาน ฯมาตรา 49 นั้น แม้ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยประการใดหากมีสาเหตุอันเกิดแต่ฝ่ายลูกจ้าง หรือฝ่ายนายจ้างเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว ก็มีใช้การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย มีตำแหน่งเป็นนักบินระดับ ๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามเอกสารทางเทคนิคที่นักบินต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของจำเลยตก เป็นการปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ และไม่เป็นที่ไว้วางใจ ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ในตำแหน่งและสภาพการจ้างเดิม หากไม่รับกลับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้า เงินโบนัส เงินบำเหน็จ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ประมาทเลินเล่อทำให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของจำเลยตก ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็น ที่น่าไว้วางใจ จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ตามข้อบังคับของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และเงินบำเหน็จแก่โจทก์
คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ศาลแรงงานกลางตั้งประเด็น
ข้อพิพาทว่าการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์นั้น เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และ
เมื่อสืบพยานของกลุ่มความแล้วกรณีที่เครื่องบินตกเป็นเพราะเหตุใด ประการใดศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติและวินิจฉัยว่า การกระทำของโจทก์มีสาเหตุอัน
เพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ อันเป็นการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งแม้ลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดทางวินัย
ประการใด หากมีสาเหตุอันเกิดแก่ฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้างที่เพียงพอแก่การเลิก
จ้างแล้ว การเลิกจ้างนั้นก็มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษายืน.

(junth janthong-ma-noh peeyarsong-sin-wal kong-lam)

ศาลแรงงานกลาง - นายปรีชา บุญญานันต์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ